



**P E N E T A P A N**

**Nomor 154/Pdt.P/2026/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**FATLUDIN**, NIK 3509152205900001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Jember, 22 Mei 1990, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glengseran, RT/RW 003/008, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Juni 2026 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2026/PN Jmr tanggal 10 Juni 2026, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SITI AISYAH** pada tanggal 17 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0290/015/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang orang anak yang bernama **HIMAYATILLAH FADL**, lahir di Jember pada tanggal 14 Agustus 2019 (Umur 6 Tahun) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak **HIMAYATILLAH FADL** tersebut dikarenakan Pemohon merasa tidak cocok dengan makna atau arti yang terkandung dalam nama Anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023 yang semula tertulis **HIMAYATILLAH FADL** menjadi **NAYLA HIMAYATILLAH** diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 470/73/35.09.14.2005/2026 tertanggal 20 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023 milik anak Pemohon yang semula tertulis nama anak **HIMAYATILLAH FADL** menjadi **NAYLA HIMAYATILLAH**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Nurhadi dan saksi Mohammad Hasin sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023 milik anak Pemohon yang semula tertulis nama anak Himayatillah Fadl menjadi Nayla Himayatillah;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

(3.3) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.4) Menimbang bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksi voluntair;

**(3.6)** Menimbang bahwa materi permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

**(3.7)** Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan perubahan nama anak Pemohon diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Glengseran, RT/RW 003/008, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jember dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509141309220001 tertanggal 6 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, ternyata Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Himayatillah Fadl, lahir di Jember pada tanggal 14 Agustus 2019 (Umur 6 Tahun) sampai dengan sekarang, dan setelah berjalan waktu Pemohon merasa tidak cocok dengan makna atau arti yang terkandung dalam nama Anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak Pemohon tertulis Nayla Himayatillah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan;

**(3.10)** Menimbang bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan dalam nama anak Pemohon maka Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Himayatillah Fadl menjadi Nayla Himayatillah dan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan nama maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan Perubahan/ mengganti nama anak Pemohon dengan Nayla Himayatillah;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, ternyata nama anak Pemohon telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum bagi Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan akta kelahiran yakni Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023, maka Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar penetapan;

**(3.13)** Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

**(3.14)** Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Fatludin untuk mengganti nama, dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-06102023-0085 tertanggal 06 Oktober 2023 milik anak Pemohon yang semula tertulis nama anak Himayatillah Fadl menjadi Nayla Himayatillah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/ganti nama, bulan dan tahun kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir tentang perubahan/ ganti nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran pada register akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada Rabu, tanggal 24 Juni 2026, oleh Amran S. Herman, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember,dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

HAKIM,

Ttd

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.,

Amran S. Herman, S.H.,M.H.,

## Perincian Biaya:

|                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp            | 30.000,00  |
| 2. Meterai Putusan   | : Rp            | 10.000,00  |
| 3. Biaya proses      | : Rp            | 150.000,00 |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,00 |            |
| 5. Redaksi Putusan   | : Rp            | 10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp            | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 154Pdt.P/2026/PN Jmr